LICENCE 1 · DROIT

Droit constitutionnel

L'État : origine, définition et fondements du pouvoir

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 3 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction 3

Introduction : qu'est-ce que le droit constitutionnel ? 3

Chapitre 1 · L'origine de l'État 5

L'origine de l'État (1) : l'état de nature et le contrat social 5

L'origine de l'État (2) : l'évolution naturelle des sociétés 7

Lexique 10

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction

Introduction : qu'est-ce que le droit constitutionnel ?

« Quand chacun se fait justice, on ne fait pas de la justice : on nourrit le ressentiment. » Toute société a besoin de règles qui organisent le pouvoir et protègent chacun contre l'arbitraire : c'est l'objet du **droit constitutionnel**.

Définition

Le **droit constitutionnel** est la branche du **droit public** qui étudie les règles relatives à l'**organisation de l'État** et à l'**exercice du pouvoir politique**, ainsi que la **garantie des droits et libertés** des citoyens face à ce pouvoir. Il se trouve au sommet de l'ordre juridique, puisque la **Constitution** est la norme suprême de l'État.

Approche	Ce qu'elle retient	Exemple
Formelle	Les règles contenues dans le texte de la Constitution, adoptées et révisées selon une procédure spéciale, plus difficile que celle des lois ordinaires	La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, révisée en 2020
Matérielle	Toutes les règles qui organisent le pouvoir politique, quelle que soit leur source	Les lois organiques, le règlement des assemblées, les coutumes constitutionnelles

Un peu d'histoire

L'expression **« droit constitutionnel »** apparaît à la fin du **XVIIIe siècle**, avec les révolutions américaine (1787) et française (1789) qui donnent naissance aux premières constitutions écrites. Les premières chaires d'enseignement sont créées en **Italie** (Ferrare, 1797), puis à **Paris** en **1834**, pour Pellegrino Rossi.

Le **substrat théorique** du droit constitutionnel, ce sont les idées qui le fondent : le **contrat social**, la **souveraineté** du peuple ou de la nation, la **séparation des pouvoirs** (Montesquieu) et la **garantie des droits**. L'article 16 de la Déclaration de 1789 les résume : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Les objets du droit constitutionnel

Objet	Contenu
1. Les institutions	L'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique : l'État, la Constitution, le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement, le Conseil constitutionnel, et leurs rapports (régime présidentiel, régime parlementaire).
2. Les droits et libertés	La garantie des droits fondamentaux des citoyens face au pouvoir : libertés publiques, égalité, droits politiques, et leur protection par le juge constitutionnel.

À RETENIR

Le droit constitutionnel est à la fois le **droit des institutions politiques** et le **droit des libertés** : il organise le pouvoir pour mieux le **limiter**.

CONSEIL DU COURS

« Au bout de l'effort, il y a le confort. » Un crédit d'enseignement correspond à environ **25 heures** de travail de l'étudiant : cours, travaux dirigés et travail personnel.

Exercice d'application

1. Pourquoi dit-on que le droit constitutionnel « organise le pouvoir pour mieux le limiter » ? **2.** Une règle de procédure parlementaire inscrite dans le règlement de l'Assemblée nationale relève-t-elle du droit constitutionnel ? Distingue les deux approches.

CORRIGÉ

1. Il fixe qui exerce le pouvoir et comment (institutions), mais aussi ce que le pouvoir ne peut pas faire : il doit respecter les droits et libertés, sous le contrôle du juge constitutionnel.

2. Au sens **formel**, non : elle ne figure pas dans le texte de la Constitution. Au sens **matériel**, oui : elle organise le fonctionnement d'un pouvoir public, le Parlement.

Chapitre 1 · L'origine de l'État

L'origine de l'État (1) : l'état de nature et le contrat social

Le droit constitutionnel étudie l'**État**, son organisation et l'exercice du pouvoir. Avant d'étudier les constitutions, le cours pose une question fondamentale : **d'où vient l'État, et pourquoi lui obéit-on ?**

« état de nature » ou « État de nature » ?

On écrit **l'état de nature**, avec une minuscule. Le mot *état* désigne ici une **situation**, une manière d'être (du latin *status*) : la condition imaginée de l'humanité **avant** toute société politique, quand il n'existe encore ni lois ni gouvernement. Avec une majuscule, l'**État** désigne la **personne morale** qui exerce le pouvoir politique sur un territoire et une population.

PIÈGE À ÉVITER

Écrire « l'État de nature » serait un contresens : par définition, l'état de nature est la situation où **l'État n'existe pas encore**.

Qu'est-ce que l'État ?

Selon la définition classique, reprise par la **Convention de Montevideo** (1933), l'État réunit trois éléments :

Élément	Contenu	Exemple : la Côte d'Ivoire
Un territoire	Un espace délimité par des frontières : sol, sous-sol, espace aérien, eaux territoriales	Environ 322 000 km²
Une population	Les personnes qui vivent sur ce territoire, liées à l'État par la nationalité ou la résidence	Les Ivoiriens et les résidents étrangers
Un pouvoir politique souverain	Une autorité qui commande, fait respecter le droit et ne dépend d'aucune autorité supérieure	Les institutions prévues par la Constitution de 2016

POUR COMPRENDRE

L'État est une **personne morale abstraite**, distincte des personnes qui gouvernent : les dirigeants passent, l'État demeure. Il agit par le **droit** et non par sentiment. C'est le sens de la formule entendue en cours : « **l'État n'a pas d'état d'âme** ».

Deux grands courants sur l'origine de l'État

	Le courant contractuel	Le courant naturel
Thèse	L'État est né d'une **volonté contractuelle** : les hommes ont décidé de vivre ensemble sous une autorité commune	L'État est le **fruit naturel de l'évolution** des sociétés humaines
Auteurs	Hobbes, Locke, Rousseau	Platon, Aristote
Point de départ	Un état de nature imaginé, puis un pacte	La famille, puis le village, le clan, la cité…

Les philosophes du contrat social

Auteur	L'état de nature	Le contrat	L'État qui en résulte
Thomas Hobbes (*Léviathan*, 1651)	Une « guerre de chacun contre chacun » : « l'homme est un loup pour l'homme »	Chacun renonce à sa liberté naturelle au profit d'un souverain, en échange de la **sécurité**	Un pouvoir **absolu**, le Léviathan
John Locke (*Deux traités du gouvernement civil*, 1690)	Les hommes sont libres et égaux, mais leurs droits sont mal protégés	Ils confient à un gouvernement la protection de leurs **droits naturels** : la vie, la liberté, la propriété	Un pouvoir **limité** ; si le gouvernement trahit sa mission, le peuple peut lui résister
Jean-Jacques Rousseau (*Du contrat social*, 1762)	L'homme est naturellement bon et libre ; c'est la société inégalitaire qui le corrompt	Chacun s'unit à tous et se soumet à la **volonté générale**	La **souveraineté du peuple** : la loi est l'expression de la volonté générale

L'approche de Rousseau, retenue par le cours

Le cours s'appuie sur l'approche de **Rousseau**. *Du contrat social* s'ouvre sur ce constat : « **L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.** » Le problème est de trouver une forme d'association où chacun, en s'unissant à tous, reste aussi libre qu'auparavant. La réponse est le pacte social :

> « *Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.* » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chapitre 6)

La **volonté générale** n'est pas la simple addition des volontés particulières (la « volonté de tous ») : c'est la volonté du peuple tourné vers l'**intérêt commun**. Elle s'exprime par la **loi**. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 reprend cette idée : « La loi est l'expression de la volonté générale » (article 6).

La force ne fait pas le droit

> « *Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.* » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chapitre 3)

Un pouvoir qui ne repose que sur la force est fragile : il tombe dès qu'une force plus grande apparaît. Pour durer, le pouvoir doit être **légitime**, c'est-à-dire accepté comme juste par ceux qui obéissent. C'est toute la différence entre la **puissance** et l'**autorité**.

POUR ALLER PLUS LOIN

La remarque entendue en cours, « le vrai maître de l'esclave, c'est l'esclave lui-même », rejoint la thèse d'Étienne de **La Boétie** dans le *Discours de la servitude volontaire* (1576) : un tyran n'a de pouvoir que celui que lui donnent ceux qui acceptent de le servir. « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. »

Exercice d'application

1. Corrige l'expression : « Avant l'apparition des sociétés, les hommes vivaient dans l'État de nature. » **2.** Pour Hobbes et pour Rousseau, pourquoi les hommes quittent-ils l'état de nature ? **3.** Explique en deux phrases : « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. »

CORRIGÉ

1. On écrit « l'**état** de nature », avec une minuscule : il s'agit d'une situation, celle où l'État n'existe pas encore.

2. Pour **Hobbes**, pour échapper à la peur et à la guerre de tous contre tous : ils achètent la **sécurité** en se soumettant à un souverain absolu. Pour **Rousseau**, pour protéger leur liberté et leurs biens sans perdre leur liberté : ils se soumettent à la **volonté générale**, c'est-à-dire, au fond, à eux-mêmes.

3. La force seule ne crée pas d'obligation durable : le plus fort d'aujourd'hui sera vaincu par un plus fort demain. Le pouvoir ne devient stable que s'il se transforme en **droit**, accepté comme légitime.

L'origine de l'État (2) : l'évolution naturelle des sociétés

Pour le second courant, l'État ne naît pas d'un contrat imaginaire : il est **l'aboutissement naturel** d'une longue évolution des groupements humains.

De la famille à l'État

Famille → village → clan → cité → plusieurs cités → État. Chaque groupement réunit les groupements plus petits pour mieux répondre aux besoins de ses membres : se nourrir, se défendre, régler les conflits, vivre selon la justice.

Auteur	Œuvre	Idée
Platon (IVe siècle av. J.-C.)	*La République*	La cité naît des **besoins** des hommes : aucun ne peut se suffire à lui-même, chacun a besoin du travail des autres. Platon y cherche ensuite ce qu'est une cité juste.
Aristote (IVe siècle av. J.-C.)	*La Politique*	« L'homme est par nature un **animal politique** » : il est fait pour vivre en cité. La famille, puis le village, puis la **cité** se forment naturellement.

Un exemple africain : Soundjata et la charte de Kouroukan Fouga

Après sa victoire de **Kirina** (1235) sur Soumaoro Kanté, **Soundjata Keïta** réunit les chefs du Manding à **Kouroukan Fouga**. La tradition rapporte qu'y fut proclamée en **1236** une charte qui orga-

ect de la vie humaine. Transmise oralement par les griots, la **Charte du Manden** est inscrite depuis **2009** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

LA QUESTION POSÉE EN COURS

Kouroukan Fouga ressemble à un pacte, donc au courant contractuel. Pourtant, Soundjata est lui-même **né dans un royaume**, le Manding, fils d'un roi : une organisation politique existait déjà. Le pacte n'a pas créé la société à partir de rien, il l'a **refondée** et étendue. L'exemple montre que les deux courants peuvent se combiner.

Le mot « État » : l'apport de Machiavel

Avant le XVIe siècle, le mot *état* (latin *status*) avait surtout un sens : la **situation**, la condition (l'état d'une personne, les « états » de la société). Avec **Machiavel**, dans *Le Prince* (écrit en 1513), le mot italien *stato* prend deux sens nouveaux : le **pouvoir politique** qui commande, et l'**entité politique** sur laquelle il s'exerce. Le livre s'ouvre ainsi : « Tous les États, toutes les seigneuries qui ont eu et ont autorité sur les hommes, ont été et sont ou républiques ou principautés. »

Comment trancher entre les deux courants ?

- Le **courant naturel** décrit bien la **formation historique** des États : aucun peuple n'a signé un contrat en sortant d'un état de nature.
- Le **courant contractuel** n'est pas un récit historique : c'est une **hypothèse** qui explique pourquoi le pouvoir est **légitime** et à quelles conditions on lui doit obéissance.
- Le droit constitutionnel moderne retient l'héritage du contrat : la **souveraineté appartient au peuple**, qui l'exerce par ses représentants et par le référendum. C'est ce que proclame la Constitution ivoirienne.

LES AUTRES THÉORIES

D'autres théories expliquent l'État par la **force** (l'État naît de la domination d'un groupe sur un autre), par la **volonté divine** (le pouvoir de droit divin des monarchies) ou par l'**institution** (l'État naît d'une idée d'œuvre commune, selon le doyen Hauriou).

Vocabulaire

Terme	Définition
Langue vernaculaire	La langue propre à une communauté, parlée dans la vie quotidienne : le baoulé, le bété, le sénoufo, le malinké. Les traditions comme Kouroukan Fouga se sont transmises dans ces langues.
Langue véhiculaire	La langue qui sert à communiquer entre des communautés de langues différentes : le dioula sur les marchés de Côte d'Ivoire.
Langue officielle	La langue des institutions et des lois : le **français** en Côte d'Ivoire.
Légitimité	Qualité d'un pouvoir accepté comme juste par ceux qui lui obéissent.
Souveraineté	Pouvoir suprême, qui ne dépend d'aucune autorité supérieure.

Exercice d'application

1. Classe ces auteurs dans le courant contractuel ou naturel : Aristote, Rousseau, Hobbes, Platon, Locke. **2.** Quels sont les deux sens nouveaux que Machiavel donne au mot « État » ? **3.** En quoi l'exemple de Soundjata nuance-t-il l'opposition entre les deux courants ?

CORRIGÉ

1. Courant **contractuel** : Hobbes, Locke, Rousseau. Courant **naturel** : Platon, Aristote.

2. Le **pouvoir politique** qui commande, et l'**entité politique** (territoire et population) sur laquelle il s'exerce.

3. Kouroukan Fouga est un pacte, mais conclu dans une société déjà organisée : Soundjata est né dans le royaume du Manding. Le contrat **refonde** une organisation née de l'évolution naturelle ; les deux explications se complètent.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Courant contractuel
L'État naît d'un contrat : Hobbes, Locke, Rousseau

Courant naturel
L'État est le fruit de l'évolution des sociétés : Platon, Aristote

Droit constitutionnel
Droit public de l'organisation de l'État, du pouvoir politique et des libertés

État
Personne morale : un territoire, une population, un pouvoir politique souverain

état de nature
Situation imaginée de l'humanité avant toute société politique

Hobbes
Léviathan (1651) : guerre de tous contre tous, souverain absolu

Kouroukan Fouga
Charte du Manden proclamée sous Soundjata Keïta (1236)

Langue vernaculaire
Langue propre à une communauté, parlée au quotidien

Légitimité
Qualité d'un pouvoir accepté comme juste

Locke
Deux traités du gouvernement civil (1690) : pouvoir limité, droits naturels

Machiavel
Le Prince (1513) : nouveaux sens du mot État

Rousseau
Du contrat social (1762) : volonté générale, souveraineté du peuple

Sens formel / matériel
Texte de la Constitution / toutes les règles qui organisent le pouvoir

Volonté générale
Volonté du peuple tourné vers l'intérêt commun ; s'exprime par la loi